

0007332-58.2017.8.26.0281

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... do auto de prisão em flagrante de um roubo ocorrido no dia 30 de maio de 2017 por volta das 20h30min, na cidade de Morungaba, para encobrir seus registros criminais, o réu se identificou com o nome de seu irmão Kleiton da Silva Camargo, assinando o termo de interrogatório.

Recebida a denúncia (fls. 461/462), não localizado o réu foi citado por edital e o processo suspenso na forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 0007332-58.2017.8.26.0281Fls. de

Aos 14 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

LUCAS DA SILVA CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 307, caput, do Código Penal, porque no dia 31 de maio de 2017, por volta de 0h30min, nas dependências da Delegacia de Polícia de Itatiba, localizada na Rua Benedito da S. Franco, nº 156, Vila Lanfranchi, nesta cidade e comarca atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo a denúncia, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante de um roubo ocorrido no dia 30 de maio de 2017 por volta das 20h30min, na cidade de Morungaba, para encobrir seus registros criminais, o réu se identificou com o nome de seu irmão Kleiton da Silva Camargo, assinando o termo de interrogatório.

Recebida a denúncia (fls. 461/462), não localizado o réu foi citado por edital e o processo suspenso na forma do artigo 366 do CPP (fls. 474/475).

Pessoalmente citado o réu (fls. 513), a defensora nomeada apresentou resposta à acusação (fls. 527/529).

Em audiência por videoconferência foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais militares e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 568/573), ao passo que a Defesa pleiteou alegou, preliminarmente, a prescrição, e no mérito pediu a absolvição por não caracterizado o delito (563/567).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Primeiramente não ocorreu a alegada prescrição, seja porque não transcorridos três anos entre os marcos interruptivos prescricionais, seja porque houve a suspensão do processo e da prescrição, na forma do artigo 366 do CPP.

No mérito, procede a ação penal.

As provas trazidas aos autos demonstram que o réu, a fim de se furtar à

responsabilidade penal, ao ser preso em flagrante junto com outros indivíduos por uma tentativa de roubo, atribuiu-se falsa identidade, ou seja, deu o nome e documento de seu irmão para ocultar seu passado criminoso.

Vejam os.

O réu alegou, em suma, que tinha perdido o seu documento de identidade e estava usando as roupas de seu irmão e os policiais que o prenderam acharam o documento de identidade de seu irmão, Kleiton, o abrigo a assumir tal nome na delegacia.

Versão inverossímil e sem respaldo probatório não merece crédito.

Assim é porque os policiais militares narraram que perseguiram um veículo que estaria envolvido numa tentativa de roubo em Morungaba, um dos ocupantes jogou um revólver e depois de um cerco os quatro ocupantes foram presos e um deles informou o nome de Kleiton, mas nenhum se identificou como Lucas.

O policial Roberto reconheceu o réu como o indivíduo que disse se chamar Kleiton e assim foi identificado.

Diante de tal quadro, imperativa a condenação.

O objeto jurídico do delito é a tutela da fé pública. O interesse da coletividade não pode ser atingido pela falsa identidade, mesmo quando o agente assim procede sob a alegação de autodefesa.

Ademais, atribuir-se nome falso com o fito de não ser reconhecido e preso não se confunde com o direito constitucional de ficar silente ou de omitir a respeito do fato delituoso que lhe é atribuído. O delito é, pois, autônomo do praticado em outro momento e o agente merece a punição prevista em lei.

Desta forma, presentes estão todos os elementos do tipo insculpido no artigo 307 do Código Penal, não havendo eximentes ou excludentes da ilicitude, sendo patente o elemento subjetivo relativo ao especial fim de agir, manifesto pelo mal dissimulado escopo de obter vantagem em proveito próprio, ou seja, se furtar à aplicação da lei penal.

Passa-se à dosimetria da pena.

Atendendo aos critérios norteadores da aplicação da pena contidos no artigo 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias ali contidas desfavoráveis ao réu por envolvimento noutros delitos, aplico-lhe a pena um terço acima da mínima prevista no preceito sancionador do artigo 307 do Código de Processo Penal, ou seja, quatro meses de detenção.

Na segunda fase de dosimetria da pena, preponderando a reincidência sobre a menoridade relativa, aumento a pena em um quarto, tornando-a definitiva em cinco meses de detenção, à míngua de causas de aumento ou diminuição da pena.

Reincidente, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal, fixo o regime semiaberto como o de cumprimento da pena.

Ausentes os requisitos legais, face às circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

#### DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar LUCAS DA SILVA CAMARGO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 307 do Código Penal, a cumprir, em regime semiaberto, a pena de cinco meses de detenção.

Sem motivos para a custódia cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P. I. C.

Itatiba, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 14 de outubro de 2022~~0~~, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: